

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
18292/2556

บริษัทลู่ ฟอร์ อินดัสเทรียล อินเวส
เมนต์ส เอส.เอ.อี.

โจทก์

บริษัทอดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์
(ประเทศไทย) จำกัด

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 222

แม้จำเลยจะทราบว่าโจทก์ประกอบกิจการซื้อสินค้าเพื่อนำไปขายแก่ลูกค้าของโจทก์ต่อไปก็ตาม แต่ก็ไม่น่าเชื่อว่าโจทก์จะตกลงขายสินค้าแก่ลูกค้าไว้ก่อน หรือมีข้อผูกพันที่จะต้องชำระค่าปรับแก่ลูกค้าของโจทก์แล้วหรือไม่ การที่จำเลยไม่ส่งสินค้าแก่โจทก์ตามสัญญาซื้อขาย จนเป็นเหตุให้โจทก์ต้องชำระค่าปรับแก่ลูกค้าของโจทก์ จึงมิใช่ค่าเสียหายที่คาดหมายไว้ว่าจะต้องเกิดขึ้นเสมอไปอันถือได้ว่าเป็นค่าเสียหายในพฤติการณ์พิเศษซึ่งจำเลยจะต้องรับผิดชอบเมื่อได้คาดหมายหรือควรคาดหมายถึงพฤติการณ์เช่นนั้นก่อนแล้ว ทั้งตามพยานหลักฐานของโจทก์ฟังไม่ได้ว่าจำเลยได้ทราบหรือคาดคิดหรือควรคาดคิดมาก่อนแล้วว่าหากจำเลยไม่ส่งสินค้าให้โจทก์แล้วโจทก์ต้องเสียค่าปรับแก่ลูกค้า จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนนี้ตามป.พ.พ. มาตรา 222 วรรคสอง

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 438,222.60 ดอลลาร์สหรัฐ และ 1,220,780.22 ปอนด์อียิปต์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินจำนวน 410,000 ดอลลาร์สหรัฐ และ 1,142,159 ปอนด์อียิปต์ นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การและแก้ไขคำให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง พิจารณาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 21,869 ปอนด์อียิปต์ และ 410,000 ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ดอกเบี้ยคำนวณถึงวันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 17 มีนาคม 2552) ต้องไม่เกิน 78,621.22 ปอนด์อียิปต์ และ 28,222.60 ดอลลาร์สหรัฐ ตามลำดับ หากจำเลยจะชำระเป็นเงินไทยให้คิดอัตราแลกเปลี่ยน ณ สถานที่และเวลาที่ใช้เงิน กับให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 20,000 บาท

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่ได้แย้งกันในชั้นนี้รับฟังได้เป็นยุติว่า เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2551 จำเลยออกไปเสนอราคาสินค้าสารโซเดียม ไตร โพลี ฟอสเฟต 1,000 เมตริกตัน ราคาเมตริกตันละ 1,300 ดอลลาร์สหรัฐ รวมเป็นเงิน 1,300,000 ดอลลาร์สหรัฐ แก่โจทก์ โจทก์ตกลงสั่งซื้อสินค้าจากจำเลยตามใบเสนอราคาดังกล่าว กำหนดส่งสินค้า 500 เมตริกตันแรก ในกลางเดือนเมษายน 2551 และอีก 500 เมตริกตัน ในต้นเดือนพฤษภาคม 2551 และต่อมามีการตกลงแก้ไขกำหนดส่งสินค้าเป็นส่ง 1,000 เมตริกตัน ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2551 แต่จำเลยปฏิบัติผิดสัญญาไม่ส่งมอบ

สินค้าแก่โจทก์ตามกำหนดเป็นเหตุให้โจทก์เสียหาย โดยโจทก์ตกลงขายสินค้าแก่
ลูกค้ารายหนึ่งไว้ในราคาเมตริกตันละ 1,515.14 ดอลลาร์สหรัฐ

มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยว่า จำเลยต้องชดเชยค่าเสียหายใน
ส่วนที่โจทก์ต้องขาดกำไรอันควรได้จากการขายสินค้าที่สั่งซื้อจากจำเลย หากจำเลย
ไม่ปฏิบัติผิดสัญญาซื้อขายเพียงเฉพาะกรณีที่โจทก์ตกลงขายสินค้าแก่ลูกค้าราย
บริษัทอาฟฟิโก เทรดิง พอร์ ฟรี โซน 500 เมตริกตัน ในราคาเมตริกตันละ
1,515.14 ดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าราคาที่ตกลงซื้อจากจำเลยไว้ในราคาเมตริกตันละ
1,300 ดอลลาร์สหรัฐ จึงเป็นค่าขาดกำไรเมตริกตันละ 215.14 ดอลลาร์สหรัฐ คิด
เป็นเงินรวม 107,570 ดอลลาร์สหรัฐ หรือไม่ เห็นว่า ตามคำฟ้องโจทก์เรียกร้องค่า
เสียหายส่วนนี้โดยระบุชัดว่าเป็นค่าขาดกำไร อันหมายถึงค่าขาดประโยชน์ที่โจทก์
ควรได้รับหากจำเลยไม่ผิดสัญญา จึงไม่ใช่ค่าเสียหายอันเกิดจากการที่โจทก์ต้องซื้อ
สินค้าใหม่แพงขึ้น ดังนี้ จึงต้องพิจารณาความเสียหายตามข้อเท็จจริงว่าโจทก์ควร
ขายสินค้าที่สั่งซื้อจากจำเลยได้เท่าใด สูงกว่าราคาที่ตกลงซื้อจากจำเลยเพียงใดเป็น
สำคัญ ซึ่งตามพยานหลักฐานของโจทก์ปรากฏเพียงว่าโจทก์ตกลงขายสินค้าแก่
บริษัทอาฟฟิโก เทรดิง พอร์ ฟรี โซน ในราคาที่คิดต่อเมตริกตันได้ เมตริกตันละ
1,515.14 ดอลลาร์สหรัฐ ดังกล่าวแล้วเท่านั้น จึงน่าจะพอแสดงให้เห็นได้ เพียงว่า
โจทก์มีโอกาสขายสินค้าที่สั่งซื้อจากจำเลยได้ไปในราคาดังกล่าว เท่านั้น ดังนี้จึงเชื่อ
ว่าโจทก์ขาดกำไรจากสินค้าที่สั่งซื้อจากจำเลยอีก 500 เมตริกตัน เป็นจำนวนเท่า ๆ
กัน กับที่ขาดกำไรจากการที่โจทก์ตกลงขายสินค้า 500 เมตริกตันแรก ให้แก่บริษัท
อาฟฟิโก เทรดิงพอร์ ฟรี โซน เป็นเงิน 107,570 ดอลลาร์สหรัฐ รวมเป็นค่าขาดกำไร
สำหรับสินค้า 1,000 เมตริกตัน จำนวน 215,140 ดอลลาร์สหรัฐ ที่ศาลทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้จำเลยชำระค่าเสียหายจำนวน
410,000 ดอลลาร์สหรัฐ ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของจำเลยฟังขึ้นบางส่วน

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงินในส่วนค่าขาดกำไรแก่โจทก์จำนวน 215,140 ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนเงินที่ต้องชำระเป็นค่าใช้จ่ายในการขอให้ธนาคารออก เลตเตอร์ออฟเครดิต จำนวน 21,869 ปอนด์อียิปต์ รวมทั้งดอกเบี้ยของเงินต้น ทั้งหมดที่ต้องชำระ การคิดอัตราแลกเปลี่ยนหากชำระเป็นเงินไทยและค่าฤชา ธรรมเนียมในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางคงให้เป็นไป ตามคำพิพากษาศาลดังกล่าว ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับทั้งสองฝ่าย

(รัชพันธ์ ประพุทธนิติสาร-อร่าม เสนามนตรี-ปริญญา ดีผดุง)

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง - นายสุรพล คงลาม

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นกค114/2554</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>